

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0818782-84.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Maracanã

AUTORA (RESCINDENTE): TEODORA DA COSTA LEITE

RÉU (RESCINDENDO): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Des^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Teodora da Costa Leite com fundamento no art. 966, V, do CPC, buscando desconstituir sentença proferida nos autos da ação anulatória de contrato bancário c/c indenização por danos morais (processo n.º 0800209-42.2024.8.14.0029), movida contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A., que fora julgada improcedente e transitada em julgado. A autora alega violação manifesta de normas jurídicas em razão da ausência de perícia grafotécnica necessária para aferir a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao julgar improcedente a ação originária sem a realização de perícia grafotécnica, diante da alegação de cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte autora, nos autos da ação originária, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, prescindindo da produção de prova técnica, inclusive da perícia grafotécnica, o que configura renúncia voluntária à fase instrutória.
2. A opção pelo julgamento antecipado implica preclusão lógica, tornando incabível a alegação posterior de cerceamento de defesa ou de violação à regra de distribuição do ônus probatório.
3. A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica exige ofensa frontal, direta e inequívoca à norma, não se prestando à revisão da estratégia processual adotada nem à reavaliação de provas ou à mera divergência interpretativa.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para corrigir eventual injustiça decorrente de escolha processual da parte.
5. Diante do requerimento expresso da parte pelo julgamento antecipado, inexistente violação manifesta às normas jurídicas apontadas (arts. 6º, VIII, do CDC; 429, II, e 370 do CPC), razão pela qual se impõe o indeferimento liminar da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Petição inicial indeferida liminarmente.

Tese de julgamento:

1. A manifestação expressa da parte autora pelo julgamento antecipado da lide acarreta preclusão lógica quanto à produção de prova técnica, impedindo o reconhecimento de cerceamento de defesa ou violação de norma jurídica em ação rescisória.
2. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta, direta e literal de norma jurídica, não sendo cabível para reavaliar provas ou corrigir estratégia processual adotada pela parte na ação originária.
3. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível, conforme firme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 355, I, 370, 429, II, 966, V, e 968, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2022; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, REsp 1853364/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.11.2020.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por **TEODORA DA COSTA LEITE**, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos do processo originário n.º **0800209-42.2024.8.14.0029**, que tramitou na Vara Única de Maracanã/PA.

A sentença rescindenda julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela ora autora em face do **BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.**, e transitou em julgado em 18/12/2024, conforme certidão constante dos autos (conforme documento anexo à inicial).

A parte autora sustenta que a decisão violou manifestamente normas jurídicas (art. 966, V, do CPC), especialmente ao não permitir a realização de perícia grafotécnica, apesar da impugnação da autenticidade da assinatura no Contrato n.º **637058989**, cuja celebração negou.

Aduz que, por ser idosa, hipossuficiente e não alfabetizada, o juízo de origem deveria ter determinado a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e exigido da instituição financeira a produção do contrato original, com a consequente perícia técnica, antes de julgar a demanda improcedente.

Requeru, ao final, a rescisão da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção da prova pericial.

Documentos foram juntados aos autos e a demanda foi regularmente distribuída.

É o relatório.

Decido.

De antemão, observo que a presente ação rescisória preenche os requisitos formais, sendo

proposta no prazo legal de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 975), cuja natureza é de mérito (CPC, art. 487, I).

Contudo, passo à análise do cabimento material da ação, tendo como fundamento invocado o art. 966, V, do CPC, ou seja, a existência de violação manifesta de norma jurídica.

I – Do fundamento da rescisória

A autora sustenta que o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar improcedente a demanda sem realizar perícia grafotécnica, o que violaria os arts. 6º, VIII, do CDC, 429, II, e 370 do CPC. Com base em precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), defende que caberia ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado e que a ausência de tal prova tornaria inválida a sentença.

Contudo, ao compulsar as peças processuais do feito originário, verifica-se que a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, consoante se depreende da marcha processual na origem (termo de audiência de Id 22064128).

Ou seja, a autora prescindiu da produção de prova técnica e não reiterou o pedido de perícia grafotécnica no momento processual oportuno, preferindo optar pela técnica do julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Não se pode, pois, imputar ao juízo de origem a ausência de diligência que a própria parte expressamente dispensou. Tal conduta processual configura renúncia voluntária à fase instrutória, e, por consequência, não há como se reconhecer a alegada violação a norma jurídica, já que o magistrado limitou-se a atender ao requerimento formulado ou à preclusão operada pela conduta da parte autora.

A ação rescisória não é uma nova oportunidade recursal, mas sim uma ação autônoma e de caráter excepcional, que visa a rescisão de decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses estritas previstas no art. 966 do CPC.

A violação deve ser direta, frontal, literal e inequívoca, ou seja, a norma jurídica violada deve ter sido claramente contrariada ou desconsiderada pelo decisório, e não apenas interpretada de modo diverso. Divergência interpretativa não autoriza a rescisória.

Também é vedado o reexame de matéria fático-probatória no âmbito da ação rescisória.

Assim, não se admite rediscutir se a prova foi corretamente valorada, mas apenas se houve violação objetiva da norma que rege a distribuição ou exigência da prova — o que, no caso em tela, foi afastado pela manifestação expressa da parte autora, que requereu ou anuiu com o julgamento antecipado.

Quando a parte renuncia à produção de prova e requer o julgamento antecipado da lide, preclui a oportunidade de questionar a ausência de instrução, por força da preclusão lógica (art. 223 do CPC e doutrina correlata). Portanto, tal conduta retira o fundamento da rescisória por cerceamento de defesa ou violação processual.

A ação rescisória, especialmente quando fundada no art. 966, V, do CPC, não se presta ao reexame de fatos nem à revisão da estratégia adotada pela parte na demanda originária, ainda que esta tenha sido equivocada. O controle se limita à legalidade estrita, e não à justiça ou conveniência da decisão rescindenda.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme ao exigir que, para fins de rescisória fundada em violação de norma jurídica, não se admita o reexame de fatos e provas nem a correção de

eventual má estratégia processual adotada pela parte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO RESCISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA . PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DAS PARTES. DESISTÊNCIA. ESTRATÉGIAS PROCESSUAIS . CONTRADIÇÃO. I. Hipótese em exame 1. Pedido rescisório . II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir se houve cerceamento de defesa na ação originária, a gerar a procedência de pedido rescisório. III . Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, CPC, a produção das provas é um ônus que incumbe às partes. Portanto, se realiza em favor da parte que a requer, porque se relaciona à sua oportunidade de convencimento do juiz . 4. Na hipótese de indeferimento de produção probatória, a parte é obstada, pelo Judiciário, de comprovar o que alega. 5. A situação é diversa quando a parte não requer ou desiste da produção da prova . Nesses cenários, renuncia-se a um poder de agir segundo seus próprios interesses; inexistente óbice causado pelo Judiciário. 6. Cumpre às partes e aos seus advogados considerar as estratégias processuais a serem adotadas, verificar as vantagens e desvantagens na produção de cada prova e avaliar sua pertinência para comprovar o seu direito. 7. Quando a parte requer a produção da prova e, depois, desiste de sua produção, não poderá alegar cerceamento de defesa. 8. No recurso sob julgamento, a causa de pedir do pedido rescisório é o cerceamento de defesa, pela alegada impossibilidade de a recorrida produzir prova de danos materiais na ação originária. Contudo, a recorrida desistiu de tal prova e pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide . 9. Alegar cerceamento de defesa em pedido rescisório é manifestamente contraditório com os fatos processuais ocorridos na ação principal. IV. Dispositivo. 10 . Recurso especial conhecido, para julgar improcedente o pedido rescisório.

(STJ - REsp: 00000000000001853364 SE 2015/0160951-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025)

Portanto, não se configura, na hipótese, violação manifesta a norma jurídica, mas, quando muito, consequência da estratégia processual livremente adotada pela parte, a qual agora pretende modificar.

É assente na jurisprudência também que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco comporta o reexame da causa com base nos mesmos fundamentos já enfrentados no acórdão rescindendo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha admitido ou tido por existente fato não ocorrido 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1000768 RS 2016/0272921-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 968, §1º, do Código de Processo Civil, **INDEFIRO LIMINARMENTE** a petição inicial da presente ação rescisória, por ausência de demonstração de violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, diante da existência de requerimento expresso de julgamento antecipado pela própria parte autora na ação originária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora